

LUCAS L. BAGLIONI
E S C R I B A N O
MATRÍCULA 4128

CONTRATA DE CONCESIÓN

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto por el Sr. Subsecretario de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Modernización Innovación y Tecnología, Sr. Pablo Patricio Giampieri (DNI N° 18.531.019), en virtud de las atribuciones conferidas por Decreto N° 222/17, con domicilio en la Avenida Martín García N° 346, 2° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante EL GOBIERNO y/o G.C.A.B.A, por una parte, y por la otra LA RURAL S.A. – OFCS.R.L. - OGDEN ARGENTINA S.A. - ENTRETENIMIENTO UNIVERSAL S.A. UNIÓN TRANSITORIA.-, representada en este acto por el Sr. Gastón Armando Lernoud (DNI N° 20.383.988), en su carácter de Apoderado, con facultades suficientes para representarla y celebrar este acto, con domicilio en la calle Moreno N° 877, Piso 24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante, EL CONCESIONARIO, de común acuerdo convienen en celebrar el presente Contrato de Concesión, complementario del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales en adelante (PBYCG), del Pliego de Bases y Condiciones Particulares en adelante (PBYCP) y el de Especificaciones Técnicas en adelante (PET) que rige la Licitación de marras, sujeto a las siguientes cláusulas.

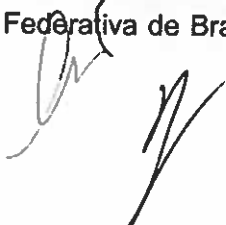
(ANTECEDENTES)

Que mediante la Ley N° 5.540, promulgada por el Decreto N° 344/16, se autorizó al Poder Ejecutivo a concesionar el uso y explotación, por un plazo de quince (15) años, del predio delimitado entre el Parque Thays y la Plaza República Federativa de Brasil, sobre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta, entre las calles Julio Víctor González y Dr. Carlos Vaz Ferreira, donde se ubicará el denominado "Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires".

Que el artículo 2° de la mentada Ley autorizó al Poder Ejecutivo a realizar el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple para otorgar la concesión de dicho predio en el marco de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por la Ley N° 5.666).

Que el artículo 6° de dicha norma estableció como autoridad de aplicación al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que por el Expediente Electrónico N° 18803446/MGEYA/DGTALET/16 tramita la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple para el otorgamiento del uso y la explotación del predio delimitado entre el Parque Thays y la Plaza República Federativa de Brasil, sobre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta, entre las calles Julio



INLEG-2017-18015481- -DGTALET

Víctor González y Dr. Carlos Vaz Ferreira, donde se ubica el denominado "Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires", de conformidad con los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas aprobados por Decretos N° 45/10 y N° 548/16 respectivamente y, las Circulares N° PLIEG-2017-2922864-ENTUR, PLIEG-2017-2922906-ENTUR, PLIEG-2017-2922930-ENTUR, PLIEG-2017-2922979-ENTUR, PLIEG-2017-2923010-ENTUR, PLIEG-2017-2955829-ENTUR, PLIEG-2017-5060198-ENTUR, PLIEG-2017-5060294-ENTUR, PLIEG-2017-6852920-ENTUR, PLIEG-2017-7476374-ENTUR, PLIEG-2017-8596120-ENTUR, y N° PLIEG-2017-9045100-ENTUR.

Que mediante IF-2017-14251788-ENTUR el Sr. Presidente ad honorem del Ente de Turismo ha solicitado al Sr. Jefe de Gobierno la excusación para intervenir en el proceso Licitatorio de marras en los términos del artículo 11 de la Ley N° 4.895.

Que mediante Decreto N° 222/17 se ha considerado y aceptado lo planteado oportunamente, delegando en consecuencia en el Sr. Subsecretario de Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología de esta Ciudad la facultad de dictar todos los actos administrativos necesarios hasta la culminación de la presente Licitación Pública.

Que asimismo se ha delegado en el señor Director Ejecutivo del Ente de Turismo de esta Ciudad la administración y control del Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, facultándolo a dictar todos los actos administrativos necesarios para la ejecución del contrato hasta su finalización y/o su rescisión en caso de corresponder, todo ello en el marco de la normativa aplicable.

Que los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, designados por Resolución N° RESOL-2017-24-ENTUR, en el marco de su competencia han procedido a evaluar de la Única Oferta presentada por LA RURAL S.A. – OFCS.R.L. - OGDEN ARGENTINA S.A. - ENTRETENIMIENTO UNIVERSAL S.A. UNIÓN TRANSITORIA, los aspectos contemplados en (PBYCPYPET).

Que en consecuencia, mediante IF-2017-13623729-DECT y IF-2017-16210437-DEJ han emitido el correspondiente Dictamen de Preselección y Preadjudicación respectivamente.

Que habiéndose efectuado las publicaciones y notificaciones de rigor y, vencidos los plazos de impugnación se han elevado los actuados a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 inciso d) de la

Ley de Procedimientos Administrativos de esta Ciudad, y artículo 11 de la Ley N° 1.218 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454).

Que devueltos los actuados, se ha procedido a adjudicar el mentado proceso mediante Resolución N° 18/SSDECO/17.

En ese escenario, corresponde suscribir la presente de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 44 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige el presente proceso.

(GARANTÍAS)

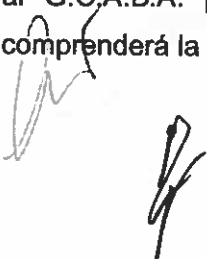
EL ADJUDICATARIO ha constituido en tiempo y forma las garantías de pago de canon y de cumplimiento de contrato, establecidas en los Artículos 31 y 32 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Decreto N° 548/16).

PRIMERA: (OBJETO Y DESTINO)

EL GOBIERNO otorga a EL CONCESIONARIO la concesión de uso y explotación de carácter oneroso del bien de dominio público de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado "Centro de Exposiciones y Convenciones" sito en el predio delimitado entre el Parque Thays y la Plaza República Federativa de Brasil, sobre la Avenida Figueroa Alcorta, entre las calles Julio Víctor González y Dr. Carlos Vaz Ferreira, para el desarrollo de actividades de gerenciamiento, comercialización, programación y realización de reuniones, entendido como, eventos, reuniones gubernamentales, de empresas y de asociaciones, viajes de incentivos de empresas, seminarios, congresos, conferencias, convenciones entre otros, todo ello conforme las definiciones establecidas en los Pliegos que rigen la Concesión de marras.

Dentro de las obligaciones de EL CONCESIONARIO y, con el fin de incrementar la cantidad de reuniones, conforme las definiciones brindadas en los Pliegos que rigen la presentes, deberá realizar al menos treinta (30) Congresos y/o Convenciones de carácter internacional por año.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley N° 5.540, el Concesionario deberá garantizar la cesión sin cargo del uso de la totalidad de las instalaciones del CEC al G.C.A.B.A. por el término de cuarenta y cinco (45) días por año, plazo que comprenderá la totalidad de las tareas de preparación, montado y desmontado del evento.



El G.C.A.B.A. deberá cursar la solicitud de reserva de la/las fechas requeridas, por escrito y con al menos sesenta (60) días de antelación.

Sólo y exclusivamente el Concesionario podrá denegar la reserva de la o las fechas solicitadas si la o las mismas ya se encontraren reservadas, circunstancia que deberá ser informada al G.C.A.B.A. por escrito, acompañando la respectiva constancia de reserva y dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos de realizada la solicitud.

A tales efectos, el Concesionario podrá proponer en forma anual al G.C.A.B.A. algunas de las fechas disponibles, quedando a exclusivo criterio del G.C.A.B.A. la aceptación de la propuesta, la que podrá estar sujeta a modificaciones ulteriores.

SEGUNDA: (ENTREGA DEL PREDIO)

EL CONCESIONARIO, recibirá de conformidad y en las condiciones que se encuentra el predio de dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de destinarlo al uso estipulado en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas.

Asimismo se comprometen en suscribir en forma conjunta con el Acta de Entrega del CEC, el inventario correspondiente de conformidad con lo establecido en el Artículo 48 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares vigente.

TERCERA: (DOCUMENTOS)

Los siguientes documentos serán considerados como parte integrante del Contrato, debiendo leerse e interpretarse como tales: 1) Ley N° 2095, modificada por Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/14 y su modificatorio, 2) El Pliegos de Bases y Condiciones Generales aprobado por Decreto N° 45/10, 3) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, 6) Las Circulares Aclaratorias y Modificadorias, 7) La Oferta, 8) El Acto Administrativo aprobatorio de la adjudicación, 9) La Contrata de Concesión.

CUARTA: (PLAZO)

Conforme la Ley N° 5.540 y del Artículo 4 del PBYCP, la duración de la Concesión será de quince (15) años a contar de la fecha en que se labre el Acta de Entrega del CEC objeto del presente, incluido el plazo de ejecución de las tareas de equipamiento, adecuación y mejoras del inmueble objeto de la Concesión.

Desde el año diez (10) de la concesión, el Concesionario podrá solicitar la prórroga del plazo de vigencia de la Concesión por un plazo no menor a cinco (5) años y no mayor a quince (15) años. La mencionada prórroga comenzará a Contabilizarse, en caso de ser concedida, vencido el plazo original de la Concesión.

Dicha solicitud de prórroga deberá contar con la anuencia de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme lo dispuesto por el Artículo 82 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dicho pedido deberá ser realizado a la Autoridad de Aplicación por escrito, debiendo expresar los motivos que fundamentan dicho pedido.

QUINTA: (CANON)

EL CONCESIONARIO abonará a EL GOBIERNO la suma de Pesos Un Millón Cuatrocientos Once Mil Cuatrocientos Uno con 00/100 (\$ 1.411.401,00) en concepto de canon locativo mensual correspondiente a la concesión, contado a de la entrega del CEC concesionado y de conformidad con lo establecido en el Artículo 15 del PBYCP. El Concesionario, durante el primer año de la Concesión abonará el veinticinco por ciento (25%) del canon mensual ofertado, el segundo año de la Concesión abonará el treinta y cinco por ciento (35%) del canon mensual ofertado, el tercer año abonará el cincuenta y cinco por ciento (55%) del canon mensual ofertado, durante el cuarto año de la Concesión abonará el ochenta por ciento (80%) del canon mensual ofertado y, desde el quinto año de la Concesión y hasta la finalización del plazo fijado en el artículo precedente, abonará el cien por ciento (100%) del canon mensual ofertado. Sin perjuicio de ello, durante y con motivo de la construcción de la nueva traza de la Vía Rápida Illia, aprobada por Ley N° 5.733, cuya ejecución fuera encomendada a la Empresa Autopistas Urbanas S.A. mediante Resolución N° 54-MDUyT/17, previa solicitud del concesionario, el canon podrá ser reducido de manera fundada por la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 5.540, hasta un máximo del 50% del originalmente previsto.

Cuando el once por ciento (11 %) de la facturación bruta anual por cualquier concepto que emita el Concesionario, correspondiente a la presente Concesión de uso y explotación del C.E.C, supere la suma total abonada por el Concesionario durante el ejercicio contable correspondiente a cada año, en concepto de canon mensual, el Concesionario deberá calcular y abonar al Concedente dicha diferencia resultante, dentro de los treinta (30) días posteriores al cierre del ejercicio.

A efectos de posibilitar las actividades de control y fiscalización del Concedente, el Concesionario deberá presentar a la Autoridad de Aplicación la totalidad de las facturas emitidas durante el ejercicio contable correspondiente, dentro de los treinta (30) días posteriores al cierre del ejercicio.

El canon será depositado en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Cuenta Corriente N° 02100760, CBU 0290000100000021007600 o la que en el futuro la sustituya, de titularidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUIT 34-99903208-9.

El canon comienza a devengarse a partir de la entrega por el EL GOBIERNO al Concesionario del CEC sujeto a Concesión, debiendo abonarse por mes adelantado en moneda de curso legal, mediante depósito no siendo susceptible de compensación alguna.

Los restantes cánones mensuales deberán ser depositados por adelantado del uno (1) al cinco (5) de cada mes o el subsiguiente día hábil.

La mora en el pago del canon se producirá en forma automática, de pleno derecho y sin necesidad de interpelación previa.

Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades establecidas en los Pliegos vigentes, a los importes adeudados se le adicionarán los intereses resarcitorios o punitivos previstos por el Código Fiscal vigente.

La Autoridad de Aplicación procederá a ajustar el valor locativo del canon mensual que se establezca en el contrato, conforme la variación ponderada en que se incrementen los salarios correspondientes a los sectores gastronómico y de comercio conforme las escalas salariales homologadas por el Ministerio de Trabajo del Convenio Colectivo de Trabajo de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (U.T.H.G.R.A.) y el Convenio Colectivo de Trabajo del Sindicato de Empleados de Comercio, en idéntico período, con una incidencia del setenta por ciento (70 %) del Convenio Colectivo de Trabajo de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (U.T.H.G.R.A.) y de un treinta por ciento (30 %) del Convenio Colectivo de Trabajo del Sindicato de Empleados de Comercio.

El procedimiento indicado precedentemente deberá instrumentarse mediante la firma de un Acuerdo entre la Autoridad de Aplicación y el Concesionario, en el que se establezca el incremento del canon mensual y la fecha a partir de la cual debe aplicarse el reajuste.

SEXTA: (PLAZO DE EQUIPAMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS / ESTADO DEL PREDIO)

El plazo máximo de ejecución de la primera etapa del Plan de Equipamiento, Adecuación y Mejoras, correspondiente a los trabajos, actividades, remodelaciones, reparaciones y provisión de maquinarias, equipos, instalaciones y elementos será de hasta ciento cincuenta (150) días corridos contados a partir de la suscripción del Acta de Entrega del Inmueble del dominio público de la Ciudad.

A tales efectos El GOBIERNO se compromete, en forma previa a la suscripción del Acta de Entrega mencionada en el párrafo precedente, a hacer entrega y permitir la revisión de EL CONCESIONARIO de toda la documentación necesaria que permita a El CONCESIONARIO obtener las habilitaciones correspondientes.

Hasta que este hecho ocurra, no correrán los plazos establecidos en el presente artículo, no se devengará el pago del canon correspondiente ni corresponderá la suscripción del Acta de Entrega del CEC.

El CONCESIONARIO permitirá a El GOBIERNO, durante el plazo de ejecución del Plan Equipamiento, Adecuación y Mejoras, la realización de los eventos, a su costo, cargo y responsabilidad, que se detallan a continuación, los quedarán comprendidos dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días que posee el G.C.A.B.A. para la utilización del CEC:

- a) Nombre del evento: Smart City Expo, Fecha del evento: 28, 29 y 30 de Septiembre de 2017

Fecha de reserva CEC: 25, 26, 27, 28, 29, 30 de Septiembre y 1° de Octubre de 2017 (se contempla 3 días de armado y 1 de desarme),
Web: <http://smartcityexpobuenosaires.com/>

- b) Nombre del evento: 11° Conferencia Ministerial de la OMC, Fecha del evento: 10 de Diciembre de 2017, Fecha de reserva CEC: 7, 8, 9, 10 y 11 de Diciembre de 2017 (se contempla 3 días de armado y 1 de desarme),
Web: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/mc11_s/mc11_s.htm.

Se deja constancia que durante las fechas de reserva del CEC ut supra mencionados, se suspenderá el plazo de 150 días previstos en la presente cláusula, contemplándose asimismo como suspensivos del mencionado plazo, los días de interrupción de los trabajos de mejoras efectuados por EL CONCESIONARIO.

Las obligaciones del concesionario respecto a la ejecución del equipamiento, adecuación, mejoras, trabajos, actividades, remodelaciones, reparaciones y provisión de maquinarias y equipos, instalaciones y elementos son las expresamente establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

EL CONCESIONARIO se compromete a mantener el CEC en buen estado de conservación y mantenimiento, realizando las reparaciones que resultaren menester y las refacciones establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

SÉPTIMA: (CONSTRUCCIONES EXISTENTES)

Las superficies cubiertas y descubiertas del predio no podrán ser ampliadas y deberán ser restituidas a EL GOBIERNO, sin generar derecho o compensación alguna y/o indemnización a favor de EL CONCESIONARIO. En el supuesto que el CONCESIONARIO no hiciera entrega del espacio e instalaciones dentro del plazo y en la forma aquí establecida, EL GOBIERNO se halla facultado a su inmediata y directa desocupación administrativa.

El CONCESIONARIO no podrá realizar ningún tipo de modificación en el predio concesionado, sin la previa autorización de la Autoridad de Aplicación.

Aquellas modificaciones que fueran autorizadas y efectivamente realizadas, pasarán a integrar el dominio de la Ciudad una vez finalizado el período de la concesión o producida la caducidad sin derecho a compensación alguna.

La ejecución de modificaciones y mejoras sin el permiso requerido obligará exclusivamente al Concesionario, quien debe hacerse cargo de todos los gastos para adecuarlas o destruirlas de inmediato y volver los bienes a su estado anterior, según el caso, al solo requerimiento del G.C.A.B.A.

No se permitirá la existencia de instalaciones con cableados exteriores o a la vista, todas las distribuciones deberán realizarse en canalizaciones exteriores perfectamente protegidas.

OCTAVA: (REPARACIONES, ADECUACIONES MENORES, TRASLADOS INTERNOS Y RECONFIGURACIÓN DE SALAS)

El CONCESIONARIO se compromete a realizar todas las acciones necesarias a los efectos de cumplimentar con lo estipulado en los Pliegos para el particular. La supervisión de la ejecución y finalización de las obligaciones estarán a cargo de la Autoridad de

Aplicación, la que también podrá requerir a su exclusivo criterio, la opinión de otras reparticiones de EL GOBIERNO a tales efectos.

NOVENA: (RESTITUCIÓN)

El CONCESIONARIO se obliga a restituirá EL GOBIERNO el espacio objeto del presente contrato, al momento de la conclusión del plazo fijado, requerimiento y/o revocación, en buen estado de conservación, salvo el deterioro que pudiere producirse por el transcurso del tiempo y el uso adecuado del mismo, y libre de ocupantes, con las mejoras introducidas por EL GOBIERNO y/o EL CONCESIONARIO, sin que ello genere derecho a reclamar indemnización y/o compensación alguna a favor de EL CONCESIONARIO. Para el caso que EL CONCESIONARIO no hubiese hecho entrega del predio e instalaciones dentro del plazo estipulado y en la forma establecida, EL GOBIERNO, procederá a su inmediata desocupación administrativa. Sin perjuicio de ello, EL CONCESIONARIO abonará una multa equivalente al tres por ciento (3%) de dos veces el importe del canon actualizado por cada día de demora y hasta la efectiva y fehaciente entrega el bien del dominio público.

DECIMA: (CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA)

Independientemente de lo estipulado en el Artículo 25 del PBYCP, el CONCESIONARIO es el único responsable del estricto cumplimiento de todas las Normas Nacionales y locales aplicables, así como de las reglamentaciones generales y especiales de higiene y seguridad, tanto en lo referente a su personal dependiente y de terceros, como en lo relativo al CEC concesionado. Asimismo se deja constancia que quedarán a cargo de EL CONCESIONARIO las gestiones tendientes a obtener la aprobación de las obras, si eventualmente las hubiese y su registro de planos, conformidad de uso, como así también el pago de los cargos, tasas y derechos que conlleve la mencionada tramitación.

DÉCIMO PRIMERA: (RELACIÓN LABORAL – EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD)

EL CONCESIONARIO tendrá la obligación de que, al momento de la culminación del Contrato de Concesión o cierre del establecimiento por cualquier motivo, deberá abonar a los trabajadores el total de la liquidación final por despido, salvo que opte por mantener al personal contratado en algún local y/o establecimiento de su propiedad, dentro de un plazo no mayor a quince (15) días de cursado el telegrama de desvinculación y en un plazo no mayor de treinta (30) días entregará los certificados previstos en el Artículo 80 de la LCT y constancia documentada de haber cumplido con su obligación como empleador

ingresando los fondos a la seguridad social y los sindicales a su cargo en los términos del Artículos 43 y 45 de la Ley N° 25.345.

EL CONCESIONARIO deberá cumplir con todas las Normas Nacionales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con relación a la contratación del personal a su cargo. El CONCESIONARIO deberá contratar los Seguros correspondientes a Accidentes de Trabajo, que ampare los riesgos de muerte, invalidez total o parcial y de Responsabilidad Civil Patronal.

Se deja expresamente establecido que EL GOBIERNO no tendrá relación laboral alguna con el personal que emplee EL CONCESIONARIO.

Queda entendido que EL GOBIERNO no asumirá responsabilidad alguna y estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se genere por cuestiones de índole laboral entre EL CONCESIONARIO y el personal que éste ocupare a los fines de cumplir con el presente Contrato de Concesión y que, en consecuencia, pudiera implicar la intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de transgresiones o normas establecidas para el orden laboral o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales impositivas que recaigan sobre EL CONCESIONARIO.

Asimismo, deberá presentar anualmente ante la Autoridad de Aplicación las constancias que acrediten la presentación de la Declaración Jurada del Sistema Único de Seguridad Social (Formulario N° 931) y su correspondiente pago.

DÉCIMO SEGUNDA: (TRIBUTOS Y SERVICIOS)

El CONCESIONARIO toma a su exclusivo cargo, cuenta y costo la tramitación de la conexión para provisión y la instalación de un medidor individual para los servicios públicos que requiera, el pago del consumo de la totalidad de los servicios que utilizare como consecuencia de la explotación comercial del espacio concesionado, y el pago de los impuestos, tasas y contribuciones que graven el mismo, al igual que las eventuales responsabilidades de índole civil y/o comercial y/o penal y/o laboral y/o previsional. El CONCESIONARIO deberá presentar ante la Autoridad de Aplicación, en forma anual, los comprobantes del pago de servicios, tasas y contribuciones a las que se encuentre obligado.

DÉCIMO TERCERA: (AGIP)

La Autoridad de Aplicación deberá solicitar a la Administración General de Ingresos Públicos que proceda a valorar el bien concesionado y a determinar el tributo resultante a abonar por parte de EL CONCESIONARIO, ello en virtud de lo establecido en el Artículo 283 del Código Fiscal vigente.

DÉCIMO CUARTA: (ESPACIO COMUNES Y MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO)

La seguridad, limpieza, higiene, iluminación y aquellas tareas que hacen al normal mantenimiento del CEC concesionado y, en caso de existir, de las áreas comunes, es exclusiva responsabilidad de EL CONCESIONARIO, no resultando de manera alguna lo antedicho, una obligación imputable a EL GOBIERNO.

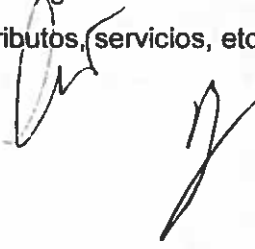
El mantenimiento extraordinario, comprende aquellos trabajos necesarios a efectuar en el edificio cuando se produzcan las situaciones siguientes:

1. Averías extraordinarias derivadas de la acción anormal de agentes climatológicos o ambientales;
2. Desperfectos extraordinarios derivados de la vejez anticipada de los componentes, instalaciones, etc. del edificio a causa de efectos y vicios ocultos en el diseño o la calidad de la construcción;
3. Trabajos de reposición periódica y extraordinaria de equipos o instalaciones por cumplimiento de sus plazos medios de duración.

Ante factores extraordinarios como caso fortuito o fuerza mayor, corresponde efectuar dicho mantenimiento por parte de EL GOBIERNO, como así también cuando no haya relación causal entre la actividad normal y habitual del concesionario y la necesidad extraordinaria de mantenimiento.

DÉCIMO QUINTA: (RESCISIÓN - REVOCACIÓN)

El CONCESIONARIO podrá, transcurridos los cuatro (4) primeros años de vigencia de la Concesión de uso y explotación, contados a partir del Acta de Entrega del CEC, solicitar la rescisión anticipada del contrato de concesión, notificando en forma fehaciente con una antelación de noventa (90) días a la fecha estimada de la entrega del CEC, debiendo el CONCESIONARIO acreditar haber dado cumplimiento con la totalidad de las obligaciones emergentes del contrato de concesión (tales como: el pago de canon locativo mensual, tributos, servicios, etc.).



La Autoridad de Aplicación ponderará la petición y dará su resolución en un plazo máximo de treinta (30) días a partir de la notificación fehaciente del Concesionario, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que pudieran corresponder, en virtud de lo prescripto en el Capítulo XI del PBYCP y Capítulo IX del PBCG., como así también de la pérdida de pleno derecho de todas las garantías constituidas y el pago de la suma equivalente a treinta y seis (36) meses del canon mensual ofertado, reajustado en la forma que corresponda a la fecha en que se resuelva el contrato por esta causa.

El Concesionario deberá restituir el CEC en el mismo estado de conservación en que fue recibido, más las eventuales mejoras y construcciones que se hubiesen realizado, sin derecho alguno a reclamo por compensación ni indemnización alguna.

DECIMO SEXTA: (CADUCIDAD)

La falta de cumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente Contrato de Concesión dará lugar a declarar la caducidad y en su caso a ordenar la desocupación administrativa. Del mismo modo, se establece que para el caso de verificarse el abandono del predio en cuestión, en los términos del Artículo 98 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, EL GOBIERNO, deberá intimar a EL CONCESIONARIO a efectos de que éste manifieste su voluntad de continuar o no en la tenencia del mismo. En caso de silencio de EL CONCESIONARIO, se considerará extinguido el derecho otorgado por este Contrato de Concesión. En consecuencia, previa constatación efectuada por Escribano Público designado al efecto, se procederá a tomar posesión del espacio a los fines ejercer su custodia, evitando de este modo posibles casos de intrusión, y remitiendo a depósitos de EL GOBIERNO los bienes y enseres que se encontraren dentro del mismo, labrándose la correspondiente Acta Notarial con el inventario que detalle su estado y conservación, a efectos de la restitución de los mismos a su propietario, reclamándole a EL CONCESIONARIO por los gastos y/o daños y/o cualquier otro costo que por todo concepto ello le ocasione a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Todo ello, sin perjuicio de la ejecución de la garantía para el cumplimiento del presente contrato.

DECIMO SÉPTIMA: (MULTAS)

El incumplimiento de las obligaciones contraídas por EL CONCESIONARIO, que no sean motivadas por la falta de pago, dará lugar a la aplicación de multas, las que serán reguladas por el G.C.A.B.A., teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y reincidencia de

la falta cometida, como así también en los antecedentes del concesionario, y la cual será de hasta cien mil (100.000) unidades de multa o de hasta dos (2) veces el valor mensual del canon vigente, el que resulte mayor, conforme artículo 75 inciso a) de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454).

DECIMO OCTAVA: (SEGUROS)

Independientemente de los seguros que se establecen en el Artículo 65 del PBYCP, el CONCESIONARIO deberá contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a continuación, y endosarlos a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con referencia a la presente Licitación Pública:

a) **Hurto y robo:** Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos del Bien de Dominio Público afectado al servicio.

b) **Responsabilidad Civil Comprensiva:** El Concesionario debe asegurar, bajo póliza de responsabilidad civil, los daños que como consecuencia de tareas inherentes a su actividad que puedan ocasionar a personas, bienes o cosas de propiedad del G.C.A.B.A. o de terceros. Adicionales de cobertura básica: A) Responsabilidad civil emergente de escapes de gas, incendio, rayo y/o explosión, descargas eléctricas; B) Daños por caída de objetos, carteles y/o letreros; C) Daños por hechos maliciosos, tumulto popular, D) Ascensores y/o montacargas y/o auto elevadores (de corresponder), E) Instalaciones a vapor, agua caliente o aceite caliente (de corresponder), F) Suministro de bebidas y alimentos y G) Bienes bajo cuidado, custodia y control. Suma asegurada mínima: \$1.000.000 (Pesos un millón) con un sub límite por reclamo individual mínimo de \$500.000 (Pesos quinientos mil).

Endoso en carácter de asegurado sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del G.C.A.B.A. Los empleados del G.C.A.B.A. deberán ser considerados terceros en la póliza, cuando no se encuentren en pleno ejercicio de sus funciones. Asimismo, la póliza deberá contener una cláusula por medio de la cual la compañía aseguradora se compromete a comunicar fehacientemente al G.C.A.B.A., con treinta (30) días de anticipación de aquellos cambios que produzcan la cancelación o terminación o reducciones de sumas en las condiciones de la póliza, o de la cancelación o terminación de la misma o de reducciones en los montos de las coberturas. La citada póliza deberá incluir el siguiente texto: "La Compañíarenuncia en forma expresa a realizar cualquier acción de repetición y/o subrogación contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUIT N° 34-99903208-9, sus funcionarios y/o empleados".

DECIMO NOVENA: (HABILITACIÓN)

La tramitación y obtención de la habilitación, en caso de no existir la misma, será a cargo y costo exclusivo de EL CONCESIONARIO, quien deberá acreditar el inicio del trámite pertinente dentro de los treinta (30) días de la firma del Acta de Entrega. Está a cargo de EL CONCESIONARIO toda tramitación y/o gastos concernientes a la obtención de la habilitación comercial y/o cualquier otra autorización para el funcionamiento del lugar concesionado.

La falta de cumplimiento de lo referido y/o el uso diferente al convenido en el presente dará lugar a declarar la caducidad del Contrato de Concesión y ordenar en su caso la desocupación administrativa del CEC en cuestión.

El contrato suscrito se refiere a la concesión para el uso y explotación del bien de dominio público y no implica aprobación, o autorización de habilitación para desarrollar la actividad desarrollada.

Previo a la suscripción del Acta de Entrega del CEC y a dar inicio a los plazos y trámites de habilitaciones El GOBIERNO entregara a El CONCESIONARIO toda la documentación necesaria a tales efectos y permitirá la revisión de los planos y demás documentación por parte de El CONCESIONARIO.

VIGÉSIMA: (CESIÓN)

EL CONCESIONARIO no podrá ceder ni transferir, en todo o en parte, a título gratuito u oneroso el presente Contrato de Concesión, sin la expresa autorización de EL GOBIERNO. A fin de obtener dicha autorización EL CONCESIONARIO deberá solicitarla ante EL GOBIERNO acompañando a tal efecto borrador de convenio a celebrar con el cesionario, junto con la documentación que acredite su personería y solvencia.

Los Miembros del CONCESIONARIO no podrán modificar su estatuto cuando dicha modificación implique un cambio de control indirecto en la UT, como así también transformaciones, escisiones, disolución parcial o liquidación total o parcial.

VIGÉSIMO PRIMERA: (SEGURIDAD)

Con el fin de garantizar la seguridad de las personas que ingresen y/o egresen del predio, EL CONCESIONARIO deberá como mínimo mantener el circuito de cámaras de video (CCTV) instalado, que deberán grabar las veinticuatro (24) horas del día, cuyas grabaciones deberán ser guardadas por al menos 30 días.

LUCAS L. BARLIONI
E S C R I T O R
MATRICULA 4178

VIGÉSIMO SEGUNDA: (RESIDUOS)

Independientemente de lo estipulado en el Artículo 6 del Capítulo II del Anexo C del PBYCP, el CONCESIONARIO deberá dar cumplimiento a los lineamientos dispuestos por las Leyes N° 1854 y N° 992, sus decretos reglamentarios, la Resolución N° 727/MAYEPGC/14, demás normativa relacionada y la que en el futuro se dicte.

VIGÉSIMO TERCERA: (AUTORIDAD DE APLICACIÓN Y CONTROL)

Queda establecido que la Autoridad de Aplicación tiene el Control y fiscalización del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas en el presente Contrato de Concesión, con excepción de aquellas cuestiones técnicas y/u operativas propias de la actividad a desarrollar, quedando facultada para requerir la documentación que considere pertinente, efectuar relevamientos y llevar a cabo cualquier acto que derive de la implementación de este instrumento. Asimismo se aclara que las presentaciones que deba realizar EL CONCESIONARIO deberán efectuarse en la sede de dicha Unidad de Organización, sita en Av. Martín García 346, 2° Piso, CABA.

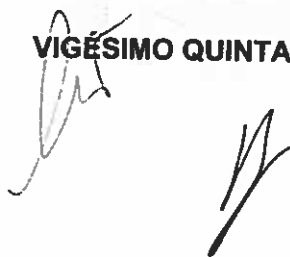
VIGÉSIMO CUARTA: (NOMBRE DE LA EXPLOTACIÓN)

El nombre comercial de la explotación del bien de dominio público de la Ciudad deberá ser "Centro de Convenciones Buenos Aires", por su traducción al inglés "Buenos Aires Convention Center", bien por sus siglas "CCBA", o por la marca que la Autoridad de Aplicación en el futuro disponga, cuyas marcas se encuentran registradas en titularidad del G.C.A.B.A. El G.C.A.B.A. cede al Concesionario la utilización y explotación de dichas marcas sólo y exclusivamente por el plazo de la Concesión.

El concesionario reconoce y acepta, sin limitación alguna, que las marcas, diseños, isologotipos y derechos relacionados son propiedad exclusiva del G.C.A.B.A., quien se reserva el derecho a oponerse a determinados usos que afecten el honor y/o integridad del mismo, como así también a aquellos que sean con fines partidarios, o impropios de acuerdo a las funciones y/o deberes del G.C.A.B.A.

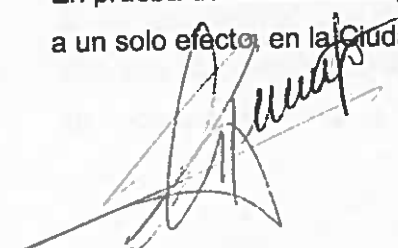
En lo referente a la protección de derechos de propiedad intelectual del G.C.A.B.A. el concesionario acepta cumplir, hacer que sus dependientes cumplan e instar las acciones necesarias a efectos de cumplimientos por parte de terceros.

VIGÉSIMO QUINTA: (JURISDICCIÓN)



A todos los efectos legales emergentes del presente Contrato de Concesión, las partes acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder. Para todas las cuestiones derivadas de la presente, se tendrán como válidas las notificaciones extrajudiciales realizadas para ambas partes en los domicilios mencionados en el epígrafe. Las notificaciones judiciales se tendrán por válidas cuando se efectúen en el domicilio legal de EL GOBIERNO, ubicado en la calle Uruguay 458, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales de esta Ciudad, en atención a lo dispuesto por la Resolución N° 77/PG/2006 y en el domicilio constituido por EL CONCESIONARIO en el presente Contrato de Concesión.

En prueba de conformidad y aceptación se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 04 de agosto de 2017.

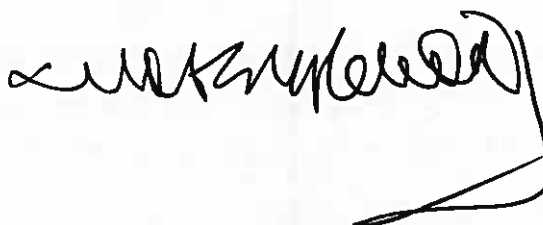



Pablo Giampieri
SUBSECRETARIO
Subsecretaría de Desarrollo Económico
Ministerio de Modernización
Innovación y Tecnología
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Firma/s Certificada/s en Foja/s

F013949064 y Anexo F002976361

Buenos Aires, 4/8/17



LUCAS L. BAGLIONI
E S C R I B A N O
MATRICULA 4128

INLEG-2017-18015481- -DGTALET



ACTA DE CERTIFICACION DE FIRMAS
LEY 404



F 013949064



L. BAGLIONI
B A 10

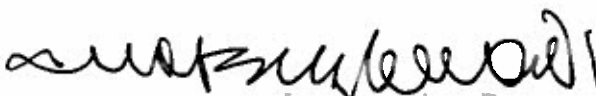
1 Buenos Aires, 4 de agosto de 2017 . En mi carácter de escribano
2 Titular del registro número 1726 de Capital Federal.-----
3 CERTIFICO: Que la/s firmas----- que obra/n en el
4 documento que adjunto a esta foja, cuyo requerimiento de certificación se
5 formaliza simultáneamente por ACTA número 024---- del LIBRO
6 número 38-----, es/son puesta/s en mi presencia por la/s persona/s
7 cuyo/s nombre/s, documento/s de identidad y justificación de identidad se indican:
8 1) Pablo Patricio GIAMPIERI, DNI 18.531.019, y 2) Gastón Armando
9 LERNOUD, DNI 20.383.988, quienes justifican su identidad mediante la exhibición
10 de los documentos citados, que en fotocopia archivo. INTERVIENEN: 1) Pablo Pa-
11 tricio Giampieri en nombre y representación, en su carácter de Subsecretario de la Secre-
12 taria de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Modernización Innova-
13 ción y Tecnología del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
14 AIRES, lo que acredita a mérito de: a) Decreto 49 del 20 de enero de 2017 por el cual
15 fue designado en el cargo; y b) Decreto 222/17 del 22 de junio de 2017, por el cual se le
16 delegó la firma del contrato de concesión del bien de dominio público "Centro de Ex-
17 posiciones y Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires; que le otorga facultades sufi-
18 cientes para el acto y 2) Gastón Armando LERNOUD en nombre y representación, en
19 su carácter de apoderado de "LA RURAL S.A.-OFC S.R.L.-OGDEN ARGENTINA
20 S.A.-ENTRETENIMIENTO UNIVERSAL S.A. UNION TRANSITORIA", lo que
21 acredita a mérito de primera copia de poder especial otorgado por escritura 329 del 20
22 de abril de 2017, pasada al folio 1340 protocolo "A" ante el escribano Felipe Manuel
23 Yofre, titular del registro 2084 de esta ciudad, que en original tengo a la vista y le otor-
24 ga facultades suficientes para este acto. El documento cuya firma se certifica consiste

INLEG-2017-18015481- -DGTALET



F 013949064

Buenos Aires". Por tratarse de dos ejemplares de un mismo tenor, se certifica la firma
en Foja F 013949064 y Anexo F 002976361.


LUCAS L. BAGLIONI
E S C R I T O
MATRICULA 4128

INLEG-2017-18015481- -DGTALET



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2017 Año de las Energías Renovables"

Hoja Adicional de Firmas
Contrata Firma Ológrafa

Número: INLEG-2017-18015481- -DGTALET

Buenos Aires, Martes 8 de Agosto de 2017

Referencia: Contrata de Concesión - CEC

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 18 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2017.08.08 12:12:36 -03'00'

VERDERA FACUNDO MATIAS
Gabinete
D.G. TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL ENTUR
MINISTERIO DE MODERNIZACION INNOVACION Y TECNOLOGIA

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2017.08.08 12:12:37 -03'00'